

Le navire touchera-t-il terre ?

La Fntr nous dit avoir armé avec l'Unostra un navire de fort tonnage à destination de côtes plus régulières pour traiter les problèmes de fond rencontrés par les entreprises.

On peut ou non croire à la magie des images (le navire touchera-t-il terre ?), mais l'essentiel est de savoir si les solutions envisagées sont ou non capables de régler ces problèmes.

Faisons l'inventaire de deux d'entre eux que sont la question européenne et la régulation du marché.

L'Europe

S'agissant de l'Europe, les organisations professionnelles revendiquent une harmonisation technique et sociale avant l'ouverture des frontières. Sinon, nous dit-on, « le gouvernement devra prendre les mesures appropriées à la défense du pavillon ». Mettons d'emblée de côté cet aspect « répressif », tant il est illusoire, contraire au traité de Rome, et bien sûr contournable. Imagine-t-on la France rétablir des autorisations bilatérales, des contrôles aux frontières, ou encore interdire l'exercice du cabotage ? L'épouvantail mis en place ne doit guère effrayer nos partenaires, et de toutes façons impliquer l'intervention de la Commission Européenne ! Mais examinons plutôt la question de l'harmonisation, en commençant par les aspects techniques. Les bases sur lesquelles les européens se sont mis d'accord (directive CEE du 19 décembre 1984 et directive du 4 février 1991) consistent en fait à tendre vers un code commun. Il n'empêche que subsistent dans les différents pays des jeux de normes qui peuvent excéder la base européenne, sans que cela soit formellement contraire au droit. Ainsi, avons-nous en France une charge maximale à l'essieu supérieure à celle visée par la directive européenne, et une absence de hauteur maximale dans notre code. Harmoniser la charge à l'essieu préalablement à l'ouverture des frontières pourrait être revendiqué avec force par exemple au Danemark aux Pays Bas et en Finlande, alors que ces pays ont par ailleurs des Poids Totaux Autorisés excédant la norme communautaire de 40 tonnes. Engagée depuis de longue date, la politique de coordination des normes dimensionnelles en Europe a déjà permis de sauver (!) l'habitabilité des cabines, et d'établir des normes compatibles avec les plans de palettisation des véhicules. La question qui se pose dès lors est bien de savoir - une standardisation de tous les parcs étant illusoire d'ici juillet 1998 - si les disparités qui demeurent méritent qu'on reporte de plusieurs années la libéralisation du cabotage, et qu'on engage concrètement à marche forcée l'unification des normes techniques. J'avais cru comprendre il y a dix ans que l'on préférerait maintenir des distorsions plutôt que d'abandonner en France la faculté de maintenir, pour un temps au moins, le poids à l'essieu à 13

tonnes. On comprend que les professionnels souhaitent une vraie unification du code européen et réclament un calendrier. Mais le problème du cabotage est-il à ce point important qu'il faille en conditionner l'ouverture totale au règlement de tous les problèmes en suspens ?

Venons-en maintenant aux aspects sociaux. Le règlement communautaire de 1985 (le célèbre 3820/85) règle en partie les problèmes en définissant des normes communes relatives aux temps de conduite et de repos. Bien que les professionnels ne revendiquent guère la double harmonisation des contrôles et des sanctions - non prévue dans les traités - force est de constater que celle-ci conditionnerait probablement une réelle égalité de traitement. Mais les professionnels ont autre chose en tête. Je veux parler du droit du travail, et donc des conditions particulières applicables aux chauffeurs salariés.

Un premier constat s'impose d'emblée. L'harmonisation des droits du travail et des droits sociaux n'est guère avancée en Europe qu'il s'agisse de transport ou d'autre chose. Les conceptions du droit sont diverses allant de la prééminence des accords d'entreprise à celle du droit national en passant par les conventions collectives de branche les conventions régionales et autres formes d'accord paritaire.

Par ailleurs, les notions de travail peuvent fort bien varier d'un pays à l'autre de même que les conditions de rémunération des différents temps et les différents avantages et droits sociaux (congés annuels, exceptionnels retraite, etc.). La thèse de la Fntr et de l'Unostra est que le système français est en avance socialement sur celui de nos partenaires. Il faudrait bien sûr revenir sur une analyse précise des textes (non renouvelée depuis celle commanditée par l'OEST il y a un peu moins de 10 ans), et surtout analyser les pratiques, pour se faire une idée précise. Pour autant cette position bute sur trois réalités :

- notre droit (formellement le décret 83/40) n'est pas appliqué... avec la bénédiction des pouvoirs publics sans pour autant avoir été abrogé, et un dispositif conventionnel non étendu semble s'y être substitué,

- les droits de nos partenaires ne sont pas toujours plus laxistes ou moins coûteux ni nécessairement plus mal appliqués qu'en France,

- personne ne dispose aujourd'hui d'un état des lieux permettant d'attester de distorsions de concurrence spécifiques au droit social appliqué ici ou là au transport routier.

Dans ces conditions, poser le préalable de l'harmonisation c'est repousser une fois de plus une échéance sans en démontrer ni le danger ni la nocivité pour notre économie, bien au contraire. C'est aussi se mettre en difficulté par manque de cohérence et d'arguments.

La régulation du marché

Le second point important figurant au rang des revendications professionnelles concerne la régulation du marché.

Nous sommes en présence depuis 4 à 5 années d'une accumulation sans précédent de textes législatifs et réglementaires touchant à ce sujet.

Citons :

- L'institution de l'ordre de mission
- La loi relative à la sécurité et à la modernisation des transports qui comporte 5 articles relatifs au contrat de transport et instaure le « document de suivi » et une tarification du temps;
- Le décret dit de coresponsabilité pénale des donneurs d'ordre et des employeurs ;
- La loi relative à la sous-traitance ;
- Et enfin le tout nouveau dispositif législatif réprimant les prix anormalement bas.

Rarement notre secteur aura bénéficié du concours d'autant de textes législatifs et réglementaires... sans effet apparent. Peut-être devrait-on dès lors s'interroger sur la méthode alors que nombre de spécialistes et de transporteurs s'inquiètent ouvertement de la prolifération de textes sans portée réelle. La tentative de donner de nouvelles mission au Cnr, fraîchement éconduite par les congressistes des Etats généraux du 26 juin, va-t-elle rebondir ? Peut-on dès lors faire l'économie d'un contrôle de la déontologie de l'organisme (voir ma tribune dans transports actualités n° 600) ?

Quels sont les objectifs réels de cette renaissance du contrôle économique ?

On s'interroge, et on s'interroge d'autant plus que les textes les plus récents ne concernent pas le transport international et le cabotage réalisé par nos partenaires...Autrement dit, si d'aventure ils étaient appliqués ils créeraient une distorsion avec nos partenaires ! Ca n'est probablement pas l'objectif poursuivi.

Patrice Salini